

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROCEDIMIENTOS ARBITRALES Y DE JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS CORPORACIÓN IMPERIUM

TÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- Alcances

1. El presente Código contiene normas y pautas de obligatorio cumplimiento para toda persona que participe en **procedimientos arbitrales y de Junta de Prevención y Resolución de Disputas**, administrados por el **Centro de Conciliación, Arbitraje y Junta de Prevención y Resolución de Disputas Corporación Imperium** (en adelante, **El centro o CORPORACIÓN IMPERIUM**).

Las disposiciones del presente Código son aplicables a los miembros del Consejo, al secretario general, a los secretarios Arbitrales, a las partes, sus representantes, abogados, asesores, así como a los expertos, testigos y cualquier otra persona que participe en los **procedimientos arbitrales y de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas** administrados por **CORPORACIÓN IMPERIUM**.

2. **CORPORACIÓN IMPERIUM** es responsable de velar por el cumplimiento del presente Código de Ética, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa legal vigente aplicable.

Artículo 2.- Contenido

1. Las normas de carácter ético contenidas en el presente Código constituyen principios rectores que deben observar todos aquellos que participan en procedimientos arbitrales y de Junta de Prevención y Resolución de Disputas, así como los deberes éticos que deben cumplir los árbitros y Adjudicadores del Centro.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2. El Código tiene como finalidad principal establecer los parámetros de conducta de los participantes a lo largo del desarrollo del proceso arbitral y de las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la normativa especial vigente y de las disposiciones emitidas por el OECE.
3. Estas reglas se interpretan de conformidad con los principios que conforman el presente Código y aquellos que promuevan el ejercicio legal, legítimo y eficiente de la función arbitral.

Artículo 3.- Vinculación normativa y obligatoriedad

El presente Código de Ética es de cumplimiento obligatorio para todos los postulantes a integrar la nómina de árbitros o adjudicadores del Centro, así como para aquellos que ya se encuentren incorporados.

El cumplimiento de las disposiciones éticas contenidas en este Código constituye requisito indispensable para la incorporación, condición para la permanencia, criterio para la renovación y causal de exclusión de la nómina tanto de los árbitros como adjudicadores del Centro, conforme a lo dispuesto en el numeral 8.3 del Lineamiento N.º 001-2025-OECE-CD y demás normativa aplicable.

Su aplicación se realiza sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

Artículo 4.- Integridad y equidad del proceso arbitral

Con el objeto de consolidar la institución arbitral como un mecanismo justo y equitativo de solución de controversias, el árbitro y el Adjudicador tiene deberes no solo frente a las partes, sino también frente a **CORPORACIÓN IMPERIUM**, debiendo observar elevados estándares de conducta destinados a preservar la integridad y equidad del proceso arbitral.

Artículo 5.- Principios

En el ejercicio de sus funciones, los árbitros y Adjudicadores deben observar los siguientes principios:

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

1. **Buena fe:** Los árbitros, Adjudicadores y las partes están obligados a observar el principio de buena fe en todos sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el correcto desarrollo del arbitraje.
2. **Celeridad:** Todo árbitro y Adjudicador debe desempeñarse observando los plazos previstos en las reglas del proceso, evitando cualquier conducta dilatoria de las partes.
3. **Confidencialidad:** Todo árbitro y Adjudicador mantendrá la confidencialidad de los asuntos y las decisiones u ordenes procesales expedidas a lo largo de un proceso arbitral, no pudiendo divulgarlas o hacerlas públicas sin contar con la autorización previa de todos los participantes. Esta obligación se mantendrá vigente incluso una vez concluido el proceso arbitral.
4. **Debida Conducta Procesal:** Los árbitros y los Adjudicadores deben conducir el arbitraje y las JPRD con diligencia, y celeridad, así como en observancia de los principios establecidos en el presente Código, sin que ello enerve las garantías fundamentales del debido proceso. Asimismo, todos los partícipes del arbitraje durante el desarrollo del proceso deben actuar guiados por el respeto mutuo, veracidad y lealtad procesal, evitando cualquier conducta ilícita o dilatoria injustificada.
5. **Diligencia:** Todo árbitro y Adjudicador dedicará el tiempo que resulte necesario al proceso, actuando con la diligencia que dicha responsabilidad requiere.
6. **Equidad:** Los árbitros y Adjudicadores durante el ejercicio de sus funciones deben otorgar un trato justo a las partes, en igualdad de condiciones, brindándoles las mismas oportunidades para el ejercicio de sus derechos
7. **Idoneidad:** Los árbitros y Adjudicadores, para decidir si aceptan una designación, deben evaluar si cuentan con la capacidad y pericia necesaria para el desarrollo del arbitraje, y si cumplen con las exigencias y calificaciones pactadas en el convenio arbitral, o establecidas por ley, para el ejercicio del cargo, verificando que no se encuentren incursos en supuestos de inhabilitación o impedimento. Asimismo, deben evaluar si cuentan con disponibilidad de tiempo para asumir con eficiencia el encargo que se les confiere.
8. **Independencia:** Los árbitros y Adjudicadores deben ejercer sus respectivas funciones con plena libertad y autonomía, debiendo evitar cualquier tipo de relación, sea personal, profesional o comercial, que pueda afectar directa o indirectamente el desarrollo o resultado del arbitraje. Previo a la aceptación del cargo de árbitro y durante el proceso, la persona propuesta verificará si tiene o



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

no alguna relación directa o indirecta, presente o pasada, o la expectativa de una relación futura, con alguna de las partes, o si tiene interés o vínculo directo o indirecto con el resultado del arbitraje.

El incumplimiento del principio de independencia constituye falta ética grave y es causal de exclusión del árbitro o adjudicador de la nómina del Centro, previo procedimiento que garantice el derecho de defensa.

9. Imparcialidad: Los árbitros y Adjudicadores deben evitar situaciones, conductas o juicios subjetivos que afecten neutralidad y objetividad respecto de las partes o del objeto de la controversia. Todo árbitro y Adjudicador mantendrá plena libertad y autonomía durante el desarrollo de sus funciones, actuando, únicamente, con observancia de la ley o su leal saber y entender, según se trate de arbitrajes y/o Juntas de prevención y resolución de disputas, de derecho o de conciencia respectivamente, y de las reglas establecidas para cada proceso, en concordancia con los Reglamentos de **CORPORACIÓN IMPERIUM**. Asimismo, verificará si existe alguna circunstancia que ponga en duda su imparcialidad, en cuyo caso deberá ponerla en conocimiento de las partes, junto con su aceptación del nombramiento o cuando la circunstancia se presente.

La vulneración del principio de imparcialidad constituye falta ética grave y da lugar a la exclusión de la nómina del Centro, sin perjuicio de otras responsabilidades que correspondan.

10. Integridad: Los árbitros y Adjudicadores y todos aquellos que participan en arbitrajes en contrataciones públicas deben conducirse con honestidad y veracidad, evitando prácticas indebidas y actuando en todo momento con transparencia.

11. Neutralidad: Todo árbitro y Adjudicador debe desempeñarse con neutralidad, dando suficiente oportunidad a las partes para ejercer sus derechos, a partir de un trato igualitario.

12. Transparencia: Los árbitros y Adjudicadores deben cumplir la normativa sobre difusión de información arbitral en materia de contrataciones públicas. El árbitro es responsable del tratamiento de la información sensible contenida en el expediente arbitral, de acuerdo a la normativa de la materia; y, debe proporcionar al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE la información requerida y necesaria, cuando éste lo requiera.

incluyendo las obligaciones de registro y reporte en las plataformas oficiales administradas por el OECE

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 6.- Reglas generales de conducta

Los árbitros y Adjudicadores deben observar las siguientes reglas generales:

1. Cuando el árbitro o Adjudicador sea contactado por alguna de las partes, para efectos de ser propuesto para su designación, evalúa su disponibilidad de tiempo y su conocimiento sobre la materia que será sometida a arbitraje o Junta de prevención y resolución de disputas. El árbitro o Adjudicador debe evitar recibir detalles del caso, solo debe ser informado de aspectos generales para definir su aceptación. El árbitro y/o adjudicador debe procurar informarse de datos relevantes que le permitan, oportunamente, identificar y declarar potenciales situaciones que pueden afectar su independencia o imparcialidad. Ningún árbitro y/o adjudicador debe proponer su designación de manera directa o indirecta.
2. El árbitro o adjudicador propuesto debe rechazar su designación si tiene dudas justificadas acerca de su independencia o imparcialidad.
3. Al dar a conocer su aceptación a las partes, a sus co-árbitros o a **CORPORACIÓN IMPERIUM**, según corresponda, el árbitro o adjudicador debe declarar los hechos o circunstancias que puedan originar dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, según lo establecido en el presente Código.
4. Durante el ejercicio de sus funciones, los árbitros y/o adjudicadores deben actuar con imparcialidad e independencia.
5. Una vez aceptado el encargo, los árbitros y/o adjudicadores deben ejercer sus funciones hasta concluirlos. Excepcionalmente, sólo cabe la renuncia por causas sobrevinientes que comprometan su independencia, imparcialidad o por motivos de salud. La renuncia debe responder a razones sustentadas y justificadas, ante las partes y **CORPORACIÓN IMPERIUM**. En caso de renuncia, deben devolver la documentación presentada por las partes que tengan en su poder, respetando y asegurando la confidencialidad de la información y la documentación.
6. Durante el ejercicio de sus funciones, los árbitros y/o adjudicadores deben procurar, razonablemente impedir acciones dilatorias injustificadas, de mala fe o de similar índole, de las partes o de cualquier otra persona que participe directa o indirectamente en el arbitraje, destinadas a retardar o dificultar su normal desarrollo. Los árbitros deben conducir el arbitraje con celeridad, actuando bajo los parámetros del principio de debida conducta procesal.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

7. Los árbitros y/o Adjudicadores deben tratar con respeto a las partes y demás partícipes del arbitraje y/o la Junta de prevención y resolución de disputas, así como exigir de éstos el mismo trato para ellos, entre ellos y para los demás intervinientes en el arbitraje y /o Junta de prevención y resolución de disputas. Los árbitros y/o Adjudicadores deben evitar el uso de calificaciones o acciones peyorativas u ofensivas en contra de las partes y los demás partícipes del arbitraje.

8. Los árbitros y/o Adjudicadores no deben utilizar, en su propio beneficio o de un tercero, la información obtenida en un arbitraje o junta de prevención y resolución de disputas, salvo para fines académicos y conforme la normativa de la materia.

9. Durante el ejercicio de sus funciones, los árbitros y Adjudicadores deben evitar discutir sobre la materia sometida a arbitraje o Junta de prevención y resolución de disputas con cualquiera de las partes, sus representantes, abogados o asesores, salvo en las actuaciones arbitrales o juntas. Igualmente, no deben informar a ninguna de las partes, de manera anticipada, las decisiones que puedan emitir o hayan sido emitidas en el ejercicio regular de sus funciones.

10. Los árbitros y/o adjudicadores no deben directa o indirectamente, solicitar o aceptar favores, dádivas o atenciones de alguna de las partes, sus representantes, abogados y/o asesores ni, solicitar o recibir algún tipo de beneficio económico u otro diferente al que corresponda a sus honorarios.

11. El árbitro y/o adjudicador que se aparta del arbitraje o de la Junta de prevención y resolución de disputas debe devolver los honorarios abonados a su favor en el porcentaje que se determine por **CORPORACIÓN IMPERIUM**.

12. Los árbitros y Adjudicadores y todos aquellos que participan en arbitrajes o Juntas de prevención y resolución de disputas deben mantener reserva respecto a las actuaciones durante todo el desarrollo del arbitraje.

Artículo 7.- Trato directo con las partes o terceros vinculados

1. A partir de la constitución del Tribunal Arbitral y de la Junta de Adjudicadores y a lo largo del proceso, los árbitros y /o Adjudicadores deben abstenerse de mantener contactos o reuniones individuales con alguna de las partes o sus abogados que tengan por finalidad tocar temas relacionados con el arbitraje.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2. Cualquier intento de acercamiento de alguna parte, con posterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral y/o Junta de prevención y resolución de disputas, debe ser informado a la Secretaría General, los secretarios Arbitrales y a los demás miembros del Tribunal y/o Administrador y coordinador de la junta de prevención y resolución de disputas, de ser el caso, salvo en las siguientes circunstancias:

2.1. Cuando se necesite fijar la fecha y hora para las audiencias o trámite del proceso.

2.2. Cuando habiendo sido citadas las partes, faltase una de ellas, el árbitro y /o adjudicador podrá llevar a cabo la audiencia con aquella que se hizo presente.

2.3. Cuando todas las partes estén de acuerdo que el árbitro y /o Adjudicador se pueda reunir o comunicar por separado con ellas.

3. El árbitro y/o adjudicador en todo momento, deberá respetar los mecanismos autorizados por el Reglamento de Arbitraje, la ley de contrataciones con el estado o las pautas de comunicación señaladas en el convenio arbitral o el contrato tripartito para el caso de las Juntas de prevención y resolución de disputas suscrito por las partes.

Artículo 8.- Elaboración del laudo e informe mensual para JPRD

1. El árbitro y/o adjudicador no permitirá la influencia de las partes ni de terceros o presiones externas al momento de expedir el laudo y en el caso de juntas para llevar a cabo todo el desarrollo, así como el informe mensual de la junta de prevención y resolución de disputas. Este está obligado a elaborar el laudo en forma personal, sin que exista posibilidad de delegar esta función a un tercero.

2. Asimismo, está obligado, cuando las partes hayan arribado a un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otro mecanismo consensual que ponga fin total o parcialmente a la controversia, a formalizar dicho acuerdo conforme a la naturaleza del mecanismo aplicable.

En los procesos arbitrales, el acuerdo podrá ser recogido en un laudo por acuerdo de las partes, siempre que se ajuste al contenido del convenio arbitral, no afecte el orden público y haya sido solicitado expresamente por las partes.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

En las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, el acuerdo será formalizado mediante la decisión, acta, recomendación o determinación correspondiente, conforme a su Reglamento, dejando constancia expresa de que dicha decisión tiene origen en un acuerdo de las partes.

En todos los casos, deberá dejarse constancia expresa de que el pronunciamiento emitido es resultado del acuerdo alcanzado por las partes.

Artículo 9.- Honorarios

Los árbitros y/o Adjudicadores, en cualquier circunstancia, están prohibidos de negociar el monto de sus honorarios y realizar cualquier acción que pueda crear la impresión de favoritismo, indisposición o coerción hacia alguna de las partes por razón del pago de honorarios. Los árbitros solo podrán percibir los honorarios establecidos en la Tabla de Aranceles o Tarifas y los que establezca **CORPORACIÓN IMPERIUM**.

TÍTULO II

DEBER DE REVELACIÓN

Artículo 10.- Deber de revelación

1. Es deber ético del árbitro y/o Adjudicador es de informar, revelar o declarar cualquier hecho o circunstancia que pueda generar duda justificada sobre su independencia o imparcialidad con relación a un **procedimiento arbitral o de Junta de Prevención y Resolución de Disputas**. El deber de revelación se mantiene vigente durante todo el desarrollo del procedimiento.
2. El árbitro y /o adjudicador debe cumplir con el deber de revelación conforme a lo siguiente:
 - 2.1. El árbitro y/o adjudicador que considere que cuenta con la capacidad, conocimiento y disponibilidad de tiempo suficientes, y que no presenta circunstancias que generen dudas razonables sobre su imparcialidad o independencia, procederá a aceptar por escrito el cargo conferido, cumpliendo en ese mismo acto con su deber de revelación.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2.2. El árbitro y/o Adjudicador que tenga conocimiento de alguna circunstancia que razonablemente pueda afectar su imparcialidad o independencia deberá rechazar su designación. Si dicha circunstancia se presenta con posterioridad a la aceptación del cargo, deberá renunciar, exponiendo debidamente las razones que sustentan dicha decisión.

2.3. El árbitro y/o Adjudicador debe revelar por escrito todos los hechos o circunstancias ocurridos dentro de los cinco (5) años anteriores a su designación que, desde la perspectiva de las partes, puedan generar dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia.

2.4. Previamente a efectuar la revelación, el árbitro y/o Adjudicador debe realizar una verificación razonable destinada a identificar posibles conflictos de interés, actuando con la diligencia ordinaria correspondiente. La omisión de revelar tales circunstancias no puede justificarse alegando desconocimiento.

2.5. El deber de revelación no se agota con la declaración efectuada al momento de aceptar el cargo, sino que subsiste durante todo el procedimiento arbitral o de Junta de Prevención y Resolución de Disputas.

2.6. En caso de duda sobre la necesidad de revelar determinada circunstancia, el árbitro y/o Adjudicador deberá optar por la revelación.

2.7. Las partes podrán solicitar, en cualquier momento del procedimiento, aclaraciones, precisiones o ampliaciones respecto de los hechos o circunstancias reveladas por el árbitro y/o Adjudicador.

3. El árbitro y/o Adjudicador deberá ponderar la revelación, entre otras, de las siguientes circunstancias:

3.1. Si posee algún interés presente o futuro vinculado a la materia controvertida, o si pudiera obtener un beneficio directo o indirecto como consecuencia del resultado del procedimiento.

3.2. Si ha mantenido o mantiene relaciones relevantes de carácter personal, profesional, comercial o de dependencia con alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores o con otros árbitros y/o Adjudicadores.

3.3. Si ha sido representante, abogado, asesor, funcionario o ha mantenido algún vínculo contractual con alguna de las partes, sus representantes, abogados o asesores en los últimos cinco (5) años.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tef: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- 3.4. Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores o con otros árbitros y/o Adjudicadores.
- 3.5. Si ha sido designado árbitro y/o Adjudicador por alguna de las partes en otro arbitraje y/o Junta de prevención y resolución de disputas, o si las ha asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades.
- 3.6. Cualquier otro hecho o circunstancia que pueda generar dudas razonables respecto de su independencia o imparcialidad.
- 3.7. Otras circunstancias previstas en la normativa aplicable relacionadas con la afectación de los principios de independencia e imparcialidad.
4. La omisión del deber de revelación configura apariencia de parcialidad y podrá dar lugar a la recusación del árbitro y /o apartamiento del Adjudicador, sin perjuicio de la potestad de **CORPORACIÓN IMPERIUM** de imponer las sanciones éticas que correspondan, conforme al presente Código y a la normativa del OECE.

Artículo 11.- Conflicto de interés

El conflicto de interés constituye toda situación o circunstancia que afecta o puede afectar de manera relevante la independencia o imparcialidad del árbitro y/o Adjudicador con relación a un procedimiento arbitral o de Junta de Prevención y Resolución de Disputas.

Ante la existencia de un conflicto de interés, el árbitro y/o Adjudicador debe apartarse del procedimiento, sin perjuicio del derecho de las partes de cuestionar legítimamente su designación o permanencia en el cargo.

Asimismo, el árbitro o adjudicador se encuentra obligado a observar estrictamente los impedimentos establecidos en el artículo 327 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La configuración de cualquiera de dichos impedimentos, así como la omisión de su declaración o revelación oportuna, constituye falta ética grave y es causal de exclusión de la nómina del Centro, previo procedimiento que garantice el derecho de defensa, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

TÍTULO III INFRACCIONES

Artículo 12.- Clases de infracciones

1. Constituyen infracciones las acciones u omisiones que contravengan los principios, deberes y obligaciones establecidos en el presente Código de Ética.
2. Según su gravedad, las infracciones se clasifican en:
 - 2.1. Leves.
 - 2.2. Graves.
 - 2.3. Muy graves.
3. Solo constituyen infracciones sancionables aquellas expresamente previstas en el presente Código y en la normativa aplicable del OECE.

Artículo 13.- Infracciones al principio de independencia

1. Constituyen infracciones al principio de independencia incurrir en situaciones de conflicto de intereses, entre otras, las siguientes:
 - 1.1. Que exista identidad entre el árbitro y/o Adjudicador y una de las partes del procedimiento.
 - 1.2. Que el árbitro y/o Adjudicador sea o haya sido gerente, administrador, directivo, funcionario, representante legal o ejerza control similar sobre una de las partes, sus filiales o empresas vinculadas, dentro de los cinco (5) años previos a la aceptación del cargo.
 - 1.3. Que el árbitro y/o Adjudicador sea asesor o forme parte de una persona jurídica que preste asesoramiento regular a una de las partes, percibiendo ingresos por dicha actividad.
 - 1.4. Que el árbitro y/o Adjudicador mantenga o haya mantenido relaciones personales, comerciales, profesionales o de dependencia con alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores o con otros árbitros y/o Adjudicadores, que puedan afectar su desempeño independiente.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- 1.5. Que el árbitro y/o Adjudicador forme parte del mismo estudio de abogados del abogado, asesor o representante de una de las partes, o mantenga alianzas empresariales con estos.
2. Asimismo, constituye infracción al principio de independencia el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación respecto de circunstancias relevantes ocurridas dentro de los cinco (5) años anteriores a la aceptación del cargo o de aquellas de carácter sobreviniente.
3. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación al momento de su aceptación al cargo por circunstancias acaecidas con cinco (5) años de anterioridad a su nombramiento o aquellas ocurridas de modo sobreviniente, respecto de los siguientes supuestos:
- 3.1. El árbitro y/o Adjudicador como profesional o a través de la empresa o estudio de abogados al que pertenezca o en el que participe, con anterioridad a su designación o en la actualidad, representa, asesora o, mantiene algún tipo de vínculo relevante con alguna de las partes, sus abogados, asesores o representantes, o con los otros árbitros y/o Adjudicadores.
- 3.2. El árbitro y/o Adjudicador fue designado como tal por una de las partes, sus filiales o empresas vinculadas.
- 3.3. La empresa o estudio de abogados al que pertenezca o en el que participe o patrocine con anterioridad a su designación o en la actualidad, presta servicios profesionales a una de las partes, sin la intervención del árbitro y/o Adjudicador.
- 3.4. Los árbitros y/o Adjudicadores que conforman el tribunal arbitral son o han sido abogados del mismo estudio de abogados.
- 3.5. El árbitro y/o Adjudicador es o ha sido socio o asociado con otro árbitro y/o Adjudicador o abogado de una parte, que interviene en el mismo arbitraje.
- 3.6. Un abogado del estudio de abogados del árbitro y/o Adjudicador ejerce función arbitral en otro proceso donde participa una de las partes.
- 3.7. Un pariente del árbitro y/o Adjudicador, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, es socio, asociado o empleado del estudio de abogados que representa a una de las partes, sin que intervenga en el arbitraje y de la junta de prevención y resolución de disputas.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

3.8. El árbitro y/o Adjudicador, en su condición pasada de juez, funcionario u otro cargo, conoció y resolvió, sobre una disputa importante, pero no relacionada a la controversia actual, en la que intervino una parte.

3.9. El árbitro y/o Adjudicador tiene o ha tenido un cargo de dirección, gerencia, vigilancia, y en general cualquier otro similar, que denote un control y poder de decisión en una empresa filial o vinculada a una de las partes.

3.10. El árbitro y/o Adjudicador tiene una relación de carácter personal o social estrecha con una de las partes, sus abogados, asesores o representantes, que se manifiesta en el hecho de que el árbitro y las citadas personas suelen compartir bastante tiempo en actividades que no están relacionadas ni con su trabajo ni con asociaciones profesionales o sociales.

3.11. El árbitro y/o Adjudicador mantuvo o mantiene otros arbitrajes donde también ejerce el cargo de árbitro y donde participa alguna de las partes.

4. Fuera de los supuestos indicados previamente, haber incumplido o cumplido defectuosamente con su deber de revelación respecto de cualquier otra circunstancia que podían haber generado dudas razonables de su independencia, al momento de aceptar el cargo por hechos acaecidos con cinco (5) años de anterioridad a su nombramiento o aquellos ocurridos de modo sobreviniente.

5. El incumplimiento de este principio constituye falta ética grave y da lugar a la exclusión del árbitro o adjudicador de la nómina del Centro, previo procedimiento que garantice el derecho de defensa, sin perjuicio de otras responsabilidades que correspondan.

Artículo 14.- Infracciones al principio de imparcialidad

1. Constituyen infracciones al principio de imparcialidad, entre otras:

- 1.1. Que el árbitro y/o Adjudicador o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés económico directo o indirecto en alguna de las partes.
- 1.2. Que el árbitro y/o Adjudicador haya emitido informes, opiniones, dictámenes o recomendaciones sobre la controversia objeto del procedimiento.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tef: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- 1.3. Que el árbitro y/o Adjudicador mantenga controversias relevantes con alguna de las partes o sus representantes.
2. Asimismo, constituye infracción cualquier actuación que evidencie trato diferenciado, predisposición, hostilidad o falta de neutralidad que afecte el desarrollo del procedimiento.
3. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación al momento de su aceptación al cargo por circunstancias acaecidas con cinco (5) años de anterioridad a su nombramiento o aquellas ocurridas de modo sobreviniente, respecto de los siguientes supuestos:
 - 3.1. El árbitro y/o Adjudicador ha manifestado previamente y de forma pública su posición respecto de algún tema relacionado directamente y que forma parte de la materia controvertida en el arbitraje donde va a participar, a través de una publicación, ponencia u otro medio.
 - 3.2. El árbitro y/o Adjudicador o la empresa o estudio de abogados al que pertenezca o en el que participe ha mantenido controversias relevantes con alguna de las partes, sus abogados, asesores o representantes.
 - 3.3. El árbitro y/o Adjudicador y alguna de las partes, sus abogados, asesores o representantes, u otro árbitro, desempeñaron o desempeñan conjuntamente funciones de árbitros, en asuntos que no guarden relación con la controversia.
4. Fuera de los supuestos indicados en previamente, haber incumplido o cumplido defectuosamente con su deber de revelación respecto de cualquier otro tipo de circunstancias que podían haber generado dudas razonables de su imparcialidad, al momento de aceptar el cargo por hechos acaecidos con cinco (5) años de anterioridad a su nombramiento o aquellos ocurridos de modo sobreviniente.
5. El incumplimiento de este principio constituye falta ética grave y da lugar a la exclusión del árbitro o adjudicador de la nómina del Centro, previo procedimiento que garantice el derecho de defensa, sin perjuicio de otras responsabilidades que correspondan.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 15.- Infracciones al principio de transparencia

Constituyen infracciones al principio de transparencia, entre otras, las siguientes conductas:

1. Omitir, ocultar o falsear información relevante que deba ser revelada conforme al presente Código de Ética.
2. Está prohibido proporcionar información falsa, inexacta u omitir información relevante para efectos de la incorporación, permanencia o renovación en la nómina, así como mantenerse en ella sin cumplir los requisitos previstos en el artículo 329 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 77.7 del artículo 77 de la Ley.
3. No comunicar oportunamente a las partes cualquier circunstancia que pueda generar dudas razonables sobre la independencia o imparcialidad del árbitro.
4. Realizar actuaciones que impidan a las partes conocer el desarrollo del procedimiento arbitral o de Junta de Prevención y Resolución de Disputas, afectando su derecho de información.
5. Incumplir las obligaciones de comunicación establecidas en el Reglamento de CORPORACIÓN IMPERIUM o en la normativa aplicable.
6. El árbitro ad hoc sustituto debe registrar su nombre y apellidos en el SEACE de la Pladicop, así como del secretario arbitral sustituto, de ser el caso.
7. El árbitro ad hoc debe registrar el acta de instalación o el documento que haga sus veces.
8. Cumplir con la presentación de la Declaración Jurada de Intereses aplicable a los árbitros y/o Adjudicadores, de acuerdo con los plazos establecidos por la Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos y su reglamento aprobado por la Resolución de Contraloría N° 158-2021-CG y sus modificatorias.

Artículo 16.- Infracciones a la debida conducta procesal

Constituyen infracciones a la debida conducta procesal, entre otras:

1. Incurrir en dilaciones injustificadas que afecten el normal desarrollo del procedimiento.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2. Incumplir los plazos establecidos sin causa debidamente justificada.
3. Emitir decisiones o realizar actuaciones sin sustento fáctico o jurídico razonable.
4. Mantener comunicaciones unilaterales con alguna de las partes sin conocimiento de la contraparte.
5. Incurrir en comportamientos que vulneren el respeto, la corrección y la igualdad de trato entre las partes.
6. Para los procesos en los que aplica la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, evitar participar en arbitrajes estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 327 del Reglamento.
7. Las conductas descritas en el presente Código se interpretan de manera sistemática con los principios éticos establecidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones Públicas del OECE.

Artículo 17.- Infracciones al principio de diligencia

Constituyen infracciones al principio de diligencia, entre otras:

1. No asistir injustificadamente a audiencias programadas.
2. No cumplir con la emisión oportuna del laudo o de las decisiones que correspondan.
3. No revisar adecuadamente los actuados del expediente arbitral o de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas.
4. Desatender las obligaciones inherentes al cargo de árbitro.

Artículo 18.- Infracciones al principio de confidencialidad

Constituyen infracciones al principio de confidencialidad:

1. Divulgar información reservada del procedimiento sin autorización de las partes o fuera de los supuestos legalmente permitidos.
2. Utilizar información obtenida durante el procedimiento para beneficio propio o de terceros.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 19.- Infracciones al principio de integridad

Constituyen infracciones al principio de integridad:

1. Aceptar, solicitar o recibir beneficios, dádivas o ventajas indebidas, directas o indirectas, relacionadas con el procedimiento.
2. Utilizar la función arbitral y/o de Adjudicador para obtener ventajas personales o para favorecer indebidamente a una de las partes.
3. Incurrir en cualquier conducta que afecte la imagen, prestigio o credibilidad del sistema arbitral o de las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.

Las faltas éticas graves serán sancionadas con la exclusión del árbitro o adjudicador de la nómina del Centro, previo procedimiento que garantice la comunicación de los cargos, el derecho de descargo y la emisión de una decisión debidamente motivada.

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 20.- Sanciones y medidas correctivas

1. Las medidas correctivas se imponen en caso de infracciones leves, a través de una amonestación escrita, en la cual se otorga un plazo para subsanar o levantar la infracción.
2. Los árbitros y/o Adjudicadores en el marco de un arbitraje institucional, que vulneren las reglas generales de conducta o deber de revelación o principios establecidos o incurran en uno o más de los supuestos de infracción, serán sancionados conforme al Código de Ética de **CORPORACIÓN IMPERIUM**.
3. **CORPORACIÓN IMPERIUM** regula en su Código de Ética las sanciones aplicables de acuerdo con la gravedad de la falta y la reiterada comisión de infracciones.
4. Para el caso de infracciones graves y muy graves, se aplicarán los siguientes supuestos de sanción:



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

4.1. Suspensión temporal de su derecho para ejercer y ser elegido árbitro y/o Adjudicador, de uno (1) hasta cinco (5) años en arbitrajes institucionales.

4.2. Inhabilitación permanente para ser elegido y ejercer como árbitro y/o Adjudicador en los arbitrajes institucionales y arbitrajes ad hoc y los Adjudicadores en las juntas de prevención y resolución de disputas.

5. Las sanciones impuestas contra profesionales que se desempeñen como árbitros y/o Adjudicadores en **CORPORACIÓN IMPERIUM** al momento de expedirse la referida sanción, no impiden la atención de los procesos en trámite a su cargo, salvo que la sanción impuesta sea la de inhabilitación permanente.

6. Para la designación del nuevo árbitro y/o Adjudicador y devolución de honorarios, se aplicarán las reglas dispuestas en los Reglamentos de **CORPORACIÓN IMPERIUM**.

7. Las sanciones se agotan en sede institucional.

La sanción de exclusión de la nómina constituye la máxima consecuencia ética y se aplica de manera inmediata cuando se configuren faltas éticas graves o muy graves vinculadas a la independencia, imparcialidad, conflicto de interés o falseamiento de información, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en la normativa del OECE.

En los casos en que la conducta se encuentre tipificada y sancionada por la normativa del OECE, **CORPORACIÓN IMPERIUM** aplicará de manera preferente el régimen sancionador previsto por dicho organismo, sin perjuicio de las medidas complementarias de carácter institucional que resulten compatibles.

Artículo 21.- Graduación y aplicación de las sanciones

1. **CORPORACIÓN IMPERIUM** tomará en consideración, para la graduación y aplicación de las sanciones, criterios tales como:

- 1.1. Naturaleza de la infracción.
- 1.2. Intencionalidad del infractor.
- 1.3. Reiteración de la conducta.
- 1.4. Motivos determinantes del comportamiento.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

1.5. Impacto de la conducta en el proceso arbitral y/o juntas.

1.6. Daño causado.

2. Durante el proceso de determinación de la infracción, se tomará en cuenta la conducta del infractor, así como el reconocimiento de la comisión de la infracción antes de que la misma sea determinada.

Artículo 22.- Amonestación escrita

1. **CORPORACIÓN IMPERIUM** aplica la medida correctiva de amonestación escrita conforme a lo que disponga el Consejo de Arbitraje y Juntas de Resolución y Prevención de Disputas.
2. Para los procesos en los que aplica la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, **CORPORACION IMPERIUM** aplicará la medida correctiva de amonestación escrita conforme a los casos señalados en el Anexo 1 del Código, Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Correctivas del Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones Públicas, publicado por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE.

Artículo 23.- Suspensión Temporal

CORPORACIÓN IMPERIUM aplica la sanción de suspensión temporal conforme a lo siguiente:

1. La sanción de suspensión temporal puede ser de dos (2) tipos dependiendo del tipo de infracción y la reincidencia en la comisión:

1.1. De uno (1) a tres (3) años.

1.2. De más de tres (3) años a cinco (5) años.

2. La sanción de suspensión temporal de uno (1) a tres (3) años se aplica en los casos de comisión de infracciones graves por primera vez; o, ante la comisión de una segunda infracción siempre que la anterior sea leve.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

3. La sanción de suspensión temporal de más de tres (3) años a cinco (5) años se aplica en los casos de comisión de infracciones muy graves por primera vez; o, ante la comisión de una segunda infracción siempre que la anterior sea grave.
4. A fin de establecer el plazo de suspensión, en todos los casos, el órgano sancionador considerará los criterios señalados en el presente Código.
5. Para los procesos en los que aplica la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, **CORPORACIÓN IMPERIUM** aplicará la sanción de suspensión temporal conforme a los casos señalados en el Anexo 1 del Código, Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Correctivas del Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones Públicas, publicado por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE.
6. La decisión del órgano sancionador debe estar debidamente fundamentada.

Artículo 24.- Inhabilitación

CORPORACION IMPERIUM aplica la sanción de inhabilitación conforme a lo siguiente:

1. En los casos de la comisión de una segunda infracción, siempre que la primera infracción sea muy grave.
2. En los casos de la comisión de una segunda infracción, siempre que la primera infracción haya sido sancionada con una suspensión temporal de más de tres (3) años.
3. Cuando el Consejo de Arbitraje y Juntas de Resolución y Prevención de Disputas, independientemente del tipo de infracción o la existencia de sanciones previas, evidencie que la acción u omisión cometida por el árbitro ha beneficiado a una de las partes.
4. Para los procesos en los que aplica la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, **CORPORACION IMPERIUM** aplicará la sanción de inhabilitación conforme a los casos señalados en el Anexo 1 del Código, Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Correctivas del Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones Públicas, publicado por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 25.- Publicidad y transparencia

1. **CORPORACIÓN IMPERIUM** publicará, en su Portal Web, al cual se debe acceder a través de un enlace, el listado de árbitros y/o Adjudicador sancionados, indicando el tipo de sanción impuesta, el documento con el cual se impuso la sanción y la fecha.
2. De haberse aplicado la sanción de suspensión temporal, se debe indicar la fecha de inicio y la fecha de fin de la sanción.
3. El plazo para publicar la sanción es de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de emisión de la sanción.

TÍTULO V

ÓRGANO SANCIONADOR

Artículo 26.- Órgano sancionador de CORPORACIÓN IMPERIUM

1. El **Consejo de Arbitraje y Junta de Prevención y Resolución de Disputas de CORPORACIÓN IMPERIUM** es el órgano encargado de conocer, tramitar y resolver las denuncias por presuntas infracciones éticas al presente Código, así como de imponer las sanciones correspondientes, **limitando su competencia exclusivamente a la evaluación de conductas de naturaleza ética.**
2. El órgano sancionador actúa con autonomía e independencia funcional respecto de CORPORACIÓN IMPERIUM y de cualquier otra autoridad.
3. Las decisiones del órgano sancionador se adoptan mediante resoluciones debidamente motivadas.

Artículo 27.- Composición del órgano sancionador

1. El órgano sancionador está integrado por un mínimo de cinco (3) miembros.
2. Los miembros deben contar con reconocida solvencia moral, independencia y trayectoria profesional.
3. La designación y duración del cargo se rigen por el Reglamento Interno de CORPORACIÓN IMPERIUM, **el cual no puede contravenir lo dispuesto en la Ley N.º 32069, su Reglamento ni las disposiciones emitidas por el OECE.**

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 28.- Requisitos e impedimentos

Para ser miembro del órgano sancionador se requiere:

1. No contar con sentencia condenatoria firme por delito doloso.
2. No encontrarse inhabilitado para el ejercicio profesional.
3. Acreditar experiencia profesional no menor de diez (10) años.
4. Contar con formación acreditada en arbitraje, contrataciones públicas y mecanismos alternativos de solución de controversias.
5. No encontrarse comprendido en los impedimentos previstos en la normativa de contrataciones públicas.

Artículo 29.- Atribuciones del órgano sancionador

Son atribuciones del órgano sancionador:

1. Promover el cumplimiento de los principios éticos aplicables al arbitraje y a las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
2. Conocer y resolver denuncias por presuntas infracciones éticas.
3. Dictar las resoluciones, los acuerdos y otros documentos regulados por el Código de Ética de **CORPORACIÓN IMPERIUM** en el ejercicio de sus atribuciones.
4. Disponer medidas destinadas a proteger la identidad del denunciante, cuando resulte necesario.

Artículo 30.- Incompatibilidad, responsabilidad y remoción

1. Los miembros del órgano sancionador no pueden ejercer funciones arbitrales y de juntas de prevención y resolución de disputas en procedimientos de contratación pública mientras dure su designación.
2. Los miembros del órgano sancionador se encuentran obligados al cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Código de Ética de **CORPORACIÓN IMPERIUM**, así como a las disposiciones del Código que resulten aplicables.
3. Los miembros pueden ser removidos conforme al Reglamento Interno de **CORPORACIÓN IMPERIUM**, por incumplimiento de funciones o por la comisión de faltas éticas.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tef: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 31.- Deber de abstención

1. Cada uno de los miembros del órgano sancionador, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos:

1.1. Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los árbitros y/o Adjudicador denunciados por infracción del Código de Ética o la parte denunciante, o con sus representantes, mandatarios, con los administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.

1.2. Si antes de su designación hubiere tenido algún tipo de intervención, sea como asesor, perito o testigo en el caso propuesto a su conocimiento o si previamente ha manifestado su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto.

1.3. Si personalmente, o bien su cónyuge o conviviente o el/la progenitor/a de su hijo/a o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se trate o en otra semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquél.

1.4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los árbitros denunciados por infracción al Código o con la parte denunciante, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.

1.5. Si en los últimos dos (2) años ha tenido una relación laboral, contractual o de subordinación con alguno de los árbitros y/o Adjudicador denunciados, la parte denunciante o terceros con interés directo en el asunto, o si tiene una negociación en curso con la parte denunciante o el árbitro y/o Adjudicador denunciado, incluso si esta no llega a concretarse.

2. Cuando un miembro del órgano sancionador esté afectado por alguna causal de abstención respecto de un caso en trámite, debe manifestarlo por escrito al director de **CORPORACIÓN IMPERIUM**, desde que tenga conocimiento de tal situación.

3. **CORPORACIÓN IMPERIUM** debe atender el pedido en un máximo de cinco (5) días hábiles, reemplazando al miembro del órgano sancionador de ser el caso.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tef: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

4. El miembro afectado deberá abstenerse de participar en los debates y en la toma de decisiones relacionadas con el caso, así como ausentarse de las sesiones mientras este sea tratado.

TÍTULO VI

DENUNCIA

Artículo 32.- Procedimiento de denuncia

1. Toda persona natural o jurídica podrá presentar su denuncia ante **CORPORACIÓN IMPERIUM** por la presunta comisión de alguno de los supuestos de infracción ética previstos en el Código de Ética, conforme al formato anexo al presente Código.

2. La denuncia debe cumplir con los siguientes requisitos:

2.1. El nombre, datos de identidad, domicilio, correo electrónico - pudiendo ser esto último de manera conjunta o alternativa al domicilio-, del denunciante o del representante o apoderado en caso no pueda presentar su denuncia por sí mismo.

2.2. El nombre y dirección domiciliaria del o de los presuntos infractores. Si el denunciante desconoce esta última, se expresa esta circunstancia

2.3. Datos del arbitraje o proceso arbitral y /o proceso de juntas de prevención de resolución de disputas en el que el o los denunciados cometieron la supuesta infracción atribuida y la fecha en que se hubiera cometido la presunta infracción; de acuerdo al siguiente detalle:

2.3.1. Recuento de los hechos que sustentan la denuncia.

2.3.2. Referencia a los supuestos de infracción presuntamente cometidos, individualizados por cada denunciado.

2.3.3. Los medios probatorios pertinentes y la documentación que respalde la denuncia.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

3. **CORPORACIÓN IMPERIUM** puede exigir requisitos adicionales, siempre que sean razonables y no tengan por objeto obstaculizar la presentación de la denuncia.

4. De carecer de alguno de los elementos anteriores, el órgano sancionador debe requerir la subsanación respectiva, la que debe efectuarse en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación del requerimiento de subsanación, bajo apercibimiento de archivar el trámite.

5. Subsanadas las observaciones, el órgano sancionador admite a trámite la denuncia mediante acto en el que se indicarán las supuestas infracciones denunciadas. No obstante, pese a la omisión en la subsanación de requisitos, el órgano sancionador de forma excepcional puede realizar la investigación de oficio, siempre que, de la denuncia, se desprendan actos irregulares o flagrantes que afecten el interés público.

6. El órgano sancionador dispone que el escrito de denuncia sea notificado al denunciado, acompañado del sustento correspondiente, y le otorga un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que considere pertinente y ofrezca los medios probatorios que sustenten sus afirmaciones. El escrito que contiene los descargos debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

6.1. Observar los requisitos previstos en el presente artículo, en lo que corresponda.

6.2. Pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la denuncia puesta a su conocimiento.

6.3. Exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara.

6.4. Ofrecer los medios probatorios.

7. Con o sin respuesta del o de los denunciados, el órgano sancionador evalúa y resuelve sobre la comisión de la infracción y la aplicación de las sanciones respectivas, de ser el caso.

8. El órgano sancionador puede, de oficio o a pedido de parte, disponer la realización de una audiencia privada previa a su pronunciamiento, notificando a las partes. La asistencia del denunciante o de los denunciados para que sustenten sus posiciones, será facultativa.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 33.- Procedimiento de Investigación de oficio

1. El órgano sancionador puede disponer el inicio de la investigación de oficio por la presunta comisión de infracciones al Código de Ética de **CORPORACIÓN IMPERIUM**, de las que hubiere tomado conocimiento por cualquier medio.
2. Para ello, requiere información a las personas o entidades vinculadas a la investigación, así como realiza las actuaciones que permitan obtener información relevante sobre los hechos.
3. Finalizadas las investigaciones el órgano sancionador evalúa con el sustento correspondiente si existe o no mérito para el inicio del procedimiento sancionador.
4. El órgano sancionador notifica el acto mediante el cual se dispone el inicio del procedimiento sancionador al/los denunciado/denunciados y le otorga un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que consideren pertinentes y ofrezcan los medios probatorios que sustenten sus afirmaciones.
5. Con o sin respuesta del o de los denunciados, el órgano sancionador evalúa y resuelve sobre la comisión de la infracción y la aplicación de las sanciones respectivas, de ser el caso.
6. El órgano sancionador puede, de oficio o a pedido de parte, disponer la realización de una audiencia privada previa a su pronunciamiento, con la presencia del denunciante o de los denunciados, según corresponda, para que sustenten sus posiciones.

Artículo 34.- procedimientos en Arbitrajes ad hoc

1. El árbitro en un arbitraje ad hoc puede ser recusado cuando incumpla con las disposiciones del presente Código.
2. Para los procesos en los que aplica la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, las partes podrán recurrir a **CORPORACIÓN IMPERIUM** exclusivamente para la tramitación de aspectos vinculados a la evaluación ética del árbitro y/o Adjudicador, conforme al artículo 340 del Reglamento.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 35.- Plazos

CORPORACIÓN IMPERIUM regulará los plazos del procedimiento de denuncia y sanción, los que deben ser transparentes a las partes y a los árbitros y/o Adjudicador, resguardando el derecho al debido proceso y a la razonabilidad del plazo.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERO. – El presente Código es de obligatorio cumplimiento para todos los postulantes, árbitros, adjudicadores y demás personas que participen en procedimientos arbitrales y de Junta de Prevención y Resolución de Disputas administrados por CORPORACIÓN IMPERIUM.

SEGUNDO. – En todo lo que no se encuentre regulado por el presente Reglamento, se aplicará la Ley N.º 32069, su Reglamento y las disposiciones emitidas por el OECE.

TERCERO. – Al presente Reglamento le serán de aplicación todas las reglas, directivas, lineamientos u algún otro documento o norma contenida en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como lo dispuesto por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE o el que haga sus veces. En ningún caso se interpretará o aplicará el presente reglamento de modo que restrinja o limite las facultades que cualquier ley vigente establece.

CUARTO. – Para los procesos en los que la norma aplicable es la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, se aplicará el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones Públicas, publicado por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE, en todo lo no regulado en este Código

QUINTO. – En los arbitrajes y/o juntas de prevención y resolución de disputas sujetos a la Ley N.º 32069, el régimen sancionador aplicable será el contenido en el ANEXO I (OECE). El ANEXO II (Corporación Imperium) solo será aplicable de manera supletoria cuando una conducta no se encuentre tipificada en el Anexo I.”



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



ANEXO I

TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

N°	Conducta infractora	Tipo	Sanción	Medida
1	No presentar declaración jurada de intereses	Grave	Suspensión de 1 a 3 años	—
2	Omitir o falsear información en la DJ de intereses	Muy grave	Inhabilitación	—
3	No revelar conflictos de interés	Grave	Suspensión 1–3 años	—
4	Revelación incompleta o tardía	Leve	Amonestación	Subsanar
5	Contacto unilateral con una parte	Grave	Suspensión	—
6	Aceptar beneficios, regalos o dádivas	Muy grave	Inhabilitación	—
7	No registrar actuaciones en SEACE/Pladicop	Grave	Suspensión	—
8	Retraso injustificado en el laudo	Grave	Suspensión	—
9	Reincidir en infracciones leves	Grave	Suspensión	—
10	Reincidir en infracciones graves	Muy grave	Inhabilitación	—



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



ANEXO II

TABLA COMPLEMENTARIA DE CORPORACIÓN IMPERIUM

Nº	Conducta	Principio	Tipo	Artículo	Sanción
1	Trato hostil o discriminatorio	Imparcialidad	Grave	13, 15	Suspensión
2	No asistir a audiencias	Diligencia	Leve	16	Amonestación
3	No emitir laudo oportunamente	Diligencia	Grave	16	Suspensión
4	Divulgar información confidencial	Confidencialidad	Muy grave	17	Inhabilitación
5	Usar información para beneficio propio	Integridad	Muy grave	18	Inhabilitación
6	Renunciar sin causa válida	Diligencia	Muy grave	5, 16	Inhabilitación
7	Rechazar competencia sin fundamento	Conducta	Grave	15	Suspensión

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ANEXO III

MODELO DE DENUNCIA POR PRESUNTA INFRACCIÓN ÉTICA

Sumilla: DENUNCIA POR LA
SUPUESTA COMISIÓN DE UNA
INFRACCIÓN PREVISTA EN EL CÓDIGO
DE ÉTICA

**AL ÓRGANO SANCIONADOR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN,
ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
CORPORACIÓN IMPERIUM**

1. DENUNCIANTE –

Nombre o Razón Social1: _____ DNI o
RUC: _____ - Dirección física:
_____, distrito, provincia y departamento
de _____. - Dirección electrónica (e-mail) para notificaciones:
_____- Teléfono _____ -
Representante: _____, con DNI N°
_____ facultado según (datos del Testimonio de
la Escritura Pública, o del acta legalizada o, de la copia literal de la vigencia de
poder expedida por los Registro Públicos). _____

La denuncia se dirige contra:

2. DENUNCIADO

Nombre: _____ - DNI: _____ - Dirección
física: _____, distrito _____, provincia y departamento de _____.
_____ - Dirección electrónica (e-mail) para notificaciones:

En caso exista más de un denunciado, agregar los mismos datos antes descritos.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

1. DATOS DEL ARBITRAJE Y/O JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS EN EL QUE OCURREN LOS HECHOS -

Expediente: _____ secretario a cargo: _____ - Árbitros
del proceso: _____ 1 En el caso de Persona Jurídica.

_____ 2 En
caso exista más de un denunciado, agregar los datos de los otros involucrados.

- Demandante: _____ - Demandado: _____
Estado del proceso: _____

1.- INFRACCIÓN IMPUTADA

(
Aquí se deberá detallar las infracciones presuntamente cometidas, haciendo
referencia a los supuestos del Código de Ética, individualizados por cada
denunciado, de ser el caso)

2. FECHA DE LA INFRACCIÓN

(Aquí se deberá detallar la fecha en la que se cometió la infracción que se imputa)

3. RECUENTO DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA

(Aquí se deberá detallar los hechos que sustentan la imputación)

4. MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS

- Copia del documento de identidad o copia del RUC de la Empresa.
- Copia del poder del representante, sea Testimonio de la Escritura Pública, Acta legalizada o, en su defecto, copia literal de la vigencia de poder expedida por los Registro Públicos.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

-De ser un Consorcio debe presentar poder del representante común, en caso no lo tenga puede presentar poderes por c/u de las entidades privadas que lo conforman.

- Copia de documentos relacionados con la controversia, si lo considera pertinente.

(Aquí se deberán adjuntar todos los medios probatorios que sustentan la imputación)

Huánuco o ciudad donde se encuentre, de 20_____

(Firma del demandante)